

DICTAMEN LEGAL Y PLAN DE ACCIÓN

Asunto: Evaluación de suficiencia del blindaje jurídico-sanitario de Centro Miré

Establecimiento: CENTRO MIRÉ DE BELLEZA INTEGRAL Y DISEÑO — Aviso de Funcionamiento COFEPRIS No. 2509135018X00286 (giro SCIAN 812110)

Titular: Angélica Mirely Jiménez Regalado

Domicilio: Av. del Conscripto 13, Miguel Hidalgo, CDMX (dentro de Clínica Bloom)

Fecha: 16 de julio de 2026

Naturaleza de este documento. Es un dictamen de cumplimiento redactado con criterio de Derecho Sanitario mexicano. **No constituye representación legal ni sustituye a un abogado colegiado.** La corrección del aviso de publicidad (que involucra datos de un tercero) y cualquier análisis de responsabilidad por actos pasados deben ser formalizados y, en su caso, representados por un abogado con cédula. Verifica la normativa vigente en el DOF y en el portal de COFEPRIS/DIGIPRIS.

1. VEREDICTO GENERAL: aún NO basta

El paquete documental es **sólido y superior al promedio**: cubre la *defensa documental* (procesos y formatos). Pero el blindaje real **no es tener documentos, sino que la realidad coincida con ellos**. Hoy persisten **tres riesgos vivos** que los documentos describen pero no resuelven por sí solos, y **cinco frentes regulatorios ajenos a COFEPRIS** que no se han abierto.

En una frase: existe un expediente sólido para defenderse, pero todavía **no hay blindaje**, porque depende de acciones que aún no se ejecutan y de trámites que aún no se inician.

2. LO QUE YA ESTÁ BIEN CUBIERTO

- Encuadre correcto en giro 812110 (estética no invasiva).
- Consentimientos, aviso de privacidad corregido, cuestionario de salud.
- Convenio médico + indicación postquirúrgica (deslinde de responsabilidad clínica).
- Guía de verificación, checklist, protocolos de higiene, política de servicios, guía de redes.
- Kits imprimibles (cliente y médico) y cartel al público.

Esto es la defensa documental. Es aproximadamente la mitad del blindaje.

3. RIESGOS VIVOS — CRÍTICOS

3.1 El Aviso de Publicidad sigue vigente y a su nombre

Documentarlo no lo desactiva. Mientras exista ante COFEPRIS un aviso donde la titular anuncia "cirugía plástica / consultorio médico 621113", con **licencia y responsable sanitario de un tercero** (RFC CAGJ771009TW8; licencia 2509135036X00564), constituye una **declaración autoincriminatoria presentada por ella misma**. Debe ejecutarse la **baja/corrección formal** y aclararse **cómo se incorporaron los datos del tercero** (posible uso indebido de identidad/datos de un tercero, frente adicional).

3.2 Cese fáctico de procedimientos invasivos

Si aún se realizan mesoterapia, hidrolipoclasia, aplicación de enzimas, carboxiterapia o dermapen, **ningún documento protege**; el consentimiento firmado se vuelve prueba en contra. Se requiere el **cese real** y el retiro de insumos inyectables del establecimiento.

3.3 Registro sanitario real de equipos

El inventario es una plantilla. La pregunta legal es si el **láser, radiofrecuencia y ultrasonido cuentan con registro sanitario / aviso de importación vigente**. Sin ese soporte, hay incumplimiento aunque todo lo demás esté impecable.

4. EXPOSICIÓN POR ACTOS PASADOS

El paquete mira hacia adelante; la responsabilidad retroactiva no se borra con documentos nuevos:

- **Civil**: daños y perjuicios ante complicaciones previas.
- **Penal**: lesiones y, en su caso, usurpación de profesión / ejercicio indebido.
- **Probatoria**: las redes sociales (posts de "seroma", "láser", "postquirúrgico", inyectables) son evidencia pública fechada.

Recomendación: elaborar con abogado un **mapa de exposición pasada** (qué se hizo, a quién, con qué evidencia) para dimensionar el riesgo. No se destruye evidencia; se gestiona el riesgo profesionalmente.

5. FRENTES REGULATORIOS AJENOS A COFEPRIS

- **Alcaldía Miguel Hidalgo (CDMX)**: licencia/aviso de funcionamiento municipal, **uso de suelo** compatible y **permiso de anuncio** (letrero).
- **Protección Civil**: visto bueno / programa interno, extintores, señalización y salidas.
- **PROFECO**: exhibición de precios, contratos y promociones claras, no publicidad engañosa (frente distinto al de COFEPRIS por la misma publicidad).
- **IMPI / marca**: registrar "Centro Miré"; y **HydraFacial es marca registrada** — su uso exige ser proveedor autorizado.
- **SAT**: régimen fiscal correcto y emisión de CFDI.
- **INAI / LFPDPPP**: operativizar ARCO, designar responsable de datos y cuidar el resguardo/transferencia de **fotografías de clientas** (WhatsApp/nube).

6. ESTRUCTURA DE RIESGO Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL

- **Persona física = responsabilidad ilimitada** con patrimonio personal. Evaluar **persona moral** (S.A.S. o S. de R.L.). No blinda de responsabilidad sanitaria ni penal, pero protege bienes personales frente a demandas civiles.
- **Seguro de responsabilidad civil** profesional/negocio: recomendado; lo que blinda es **contratarlo**.
- **Separación real de Clínica Bloom** (riesgo de **responsabilidad solidaria**): contrato de arrendamiento del local, rótulo propio, facturación propia, área/acceso identificables, y verificar que Bloom tenga sus licencias en regla.

7. DETALLES FINOS

- Domicilio del aviso debe coincidir **exactamente** con el local (interior/local) dentro de Bloom.
- "Cosmiatra certificada": respaldar con diplomas de institución reconocida.
- **Protocolo de urgencias/reacciones adversas** por escrito (botiquín, a quién se llama, derivación).
- **Unificar el nombre comercial** en todos los documentos, publicidad, facturas y letrero (hoy hay tres variantes).

8. PLAN DE ACCIÓN (responsables y tiempos)

Responsables sugeridos: **T** = Titular (Mirely); **AB** = Abogado sanitario; **GS** = Gestor sanitario/trámites; **CT** = Contador; **MED** = Médico(s) colaborador(es).

#	Acción	Prioridad	Responsable	Plazo objetivo
1	Baja/corrección del Aviso de Publicidad (621113/cirugía plástica)	● Crítica	AB + GS	Semana 1
2	Aclarar/documentar origen de los datos del tercero (RFC/licencia)	● Crítica	AB	Semana 1-2
3	Cese fáctico de invasivos y retiro de insumos inyectables	● Crítica	T	Inmediato
4	Confirmar registro sanitario/aviso de importación de cada equipo	● Crítica	GS + T	Semana 1-2
5	Depurar redes (seroma/láser/postquirúrgico/inyectables) e inventariar lo publicado	● Crítica	T + AB	Semana 1
6	Mapa de exposición por actos pasados	● Alta	AB + T	Semana 2-3
7	Firmar convenio con cada médico + indicación por paciente	● Alta	T + MED	Semana 2-3
8	Implementar consentimientos, aviso de privacidad y bitácora en operación	● Alta	T	Semana 2
9	Contrato de arrendamiento y separación real de Clínica Bloom	● Alta	T + AB	Semana 2-4
10	Uso de suelo, licencia municipal y permiso de anuncio (Alcaldía)	● Alta	GS	Mes 1-2
11	Protección Civil (visto bueno / programa interno)	● Alta	GS	Mes 1-2
12	Contratar seguro de responsabilidad civil	● Alta	T	Mes 1
13	Registro de marca "Centro Mirè" (IMPI) + autorización de marca HydraFacial	● Media	AB	Mes 1-2
14	Evaluar constitución de persona moral	● Media	AB + CT	Mes 2
15	Régimen fiscal y CFDI en orden	● Media	CT	Mes 1-2
16	Operativizar ARCO / resguardo de fotos (INAI)	● Media	T	Mes 1
17	Protocolo de urgencias + unificar nombre comercial	● Media	T	Mes 1
18	Validación final del paquete con abogado sanitario	● Cierre	AB	Mes 2

9. CHECKLIST DE ACTOS JURÍDICOS / TRÁMITES PENDIENTES

No son documentos internos, sino **actos y trámites ante terceros** que faltan por ejecutar.

Ante COFEPRIS

- [] Presentar baja o modificación del Aviso de Publicidad.
- [] En su caso, presentar nuevo Aviso de Publicidad congruente con giro 812110.
- [] Verificar/regularizar registro sanitario de equipos.

Ante la Alcaldía Miguel Hidalgo (CDMX)

- [] Constancia de uso de suelo compatible.
- [] Licencia/aviso de funcionamiento municipal.
- [] Permiso/licencia de anuncio (letrero).

Ante Protección Civil

- ☐ Visto bueno y/o programa interno de protección civil.

Ante IMPI

- ☐ Solicitud de registro de marca "Centro Mirë".
- ☐ Acreditar autorización para usar la marca HydraFacial.

Ante SAT / contable

- ☐ Confirmar régimen fiscal y emisión de CFDI.

Contratos y estructura

- ☐ Firmar contrato de arrendamiento del local con Clínica Bloom.
- ☐ Firmar convenio de colaboración con cada médico.
- ☐ Contratar póliza de responsabilidad civil.
- ☐ Evaluar/constituir persona moral (con abogado y contador).

Protección de datos (INAI)

- ☐ Designar responsable de datos y procedimiento ARCO.
- ☐ Definir resguardo y transferencia segura de fotografías (dato sensible).

Asesoría

- ☐ Contratar abogado sanitario para corrección de publicidad y mapa de exposición pasada.

10. CONCLUSIÓN

Pregunta	Respuesta
¿Basta con lo que hay?	No. Cubre la defensa documental, no los riesgos vivos ni las otras capas.
Lo más urgente	Baja/corrección de publicidad · cese de invasivos · registro de equipos.
Lo más ignorado	Exposición por actos pasados y responsabilidad solidaria con Bloom.
Falta fuera de COFEPRIS	Alcaldía, Protección Civil, PROFECO, IMPI/marca, seguro, persona moral.

El blindaje se completa cuando **la operación real, los trámites ante terceros y la protección patrimonial** alcancen el nivel de la documentación ya elaborada.